

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4354/2536

บริษัท เอ.ที.บี. ไฟแนนซ์ จำกัด
บริษัท บางกอก เอ็นเตอร์เทนเมนท์
จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69
ป.วิ.พ. มาตรา 55

การฟ้องคดีของโจทก์เป็นการใช้สิทธิในการเรียกร้องเพื่อบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้คืนอันเนื่องมาจากกิจการเงินทุนที่ได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่โจทก์ยังไม่ได้ถูกระงับใบอนุญาต มิใช่เป็นการประกอบกิจการเงินทุนขึ้นใหม่ภายหลังโจทก์ถูกระงับใบอนุญาตโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง โจทก์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนระบுவัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจประเภท "เงินทุน" ในเมืองฮ่องกง ซึ่งปกติคำว่า "เงินทุน" มีความหมายมิได้จำกัดเพียงการกู้ยืมหรือรับฝากเงินเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่า คำดังกล่าวมีความหมายพิเศษตามกฎหมายแห่งเมืองที่โจทก์จดทะเบียนไว้ นั้นระบุดำเนินการไว้ดังกล่าว ประกอบกับการที่โจทก์รับดำเนินการซื้อสินค้าแทนจำเลยทั้งสองนั้นเป็นการกระทำที่มุ่งหมายผลในจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าแทนนั้นมาเป็นหลักแห่งหนี้สินซึ่งเป็นตัวเงิน และโจทก์ได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยอันเกิดจากตัวเงินดังกล่าวนี้ จึงมีลักษณะเป็นกิจการเงินทุนอย่างหนึ่งการซื้อสินค้าแทนดังกล่าวจึงเป็นเพียงวิธีการดำเนินการเพื่อบริการจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกค้าในการก่อหนี้ที่เป็นกิจการเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของโจทก์ หาใช่เป็นเรื่องตัวการตัวแทนอันเป็นการกระทำผิด

วัตถุประสงค์ของโจทก์ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระหนี้คืน อันเนื่องมาจากกิจการเงินทุนของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับ เงินทุนหลักทรัพย์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์กับจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ตกลงทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดต่อกัน โดยโจทก์ตกลงให้จำเลยที่ 1 เปิดบัญชีเลขที่ เอช.5 กับโจทก์ แต่ใช้ชื่อจำเลยที่ 2 ผู้กระทำการแทนจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของบัญชี เพื่อให้จำเลยทั้งสองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ 1 หรือ จำเลยที่ 2 มาเบิกเงินจากโจทก์หรือมีคำสั่งให้โจทก์ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกแทน จำเลยทั้งสองหรือมีคำสั่งให้โจทก์ซื้อสินค้าให้จำเลยทั้งสอง และเมื่อชำระเงินไปแล้ว โจทก์จะนำจำนวนเงินที่ชำระไปมาลงไว้ในบัญชีเลขที่ เอช.5 ในช่องลูกหนี้ ซึ่งเมื่อ จำเลยทั้งสองนำเงินมาชำระหนี้ โจทก์จะนำจำนวนเงินมาลงไว้ในบัญชีเดียวกันใน ช่องเจ้าหนี้ หักกลบลบหนี้กันเหลือเท่าใดใส่ไว้ในช่องหนี้คงค้างเมื่อครบกำหนดหนึ่ง เดือนหรือครบตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน หรือเมื่อโจทก์เห็นสมควรหากจำเลย ทั้งสองชำระหนี้ไม่ครบก็จะยกยอดใส่ไว้ในเดือนถัดไปในการนี้จำเลยทั้งสองยอมให้ โจทก์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปีของจำนวนหนี้คงค้างได้ เมื่อระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2518 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2527 จำเลยทั้งสองได้เดินสะพัดทางบัญชีกับ โจทก์ตลอดมา และเป็นหนี้คงค้างต่อโจทก์เป็นต้นเงิน 1,362,488.50 เหรียญฮ่องกง เป็นดอกเบี้ย 21,605.61 เหรียญฮ่องกง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2528 โจทก์บอกเลิก สัญญาแก่จำเลยทั้งสองและเรียกให้ชำระหนี้ดังกล่าว แต่จำเลยทั้งสองไม่ชำระ ขอให้ บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 4,065,076.83 บาท และเงินดอกเบี้ย

จำนวน 1,151,006.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 4,554,117.80 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และประกอบกิจการเกี่ยวกับเงินทุนหลักทรัพย์ตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงการที่โจทก์สะสมเงินตราจึงอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของโจทก์ โจทก์ถูกถอนใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจและถูกถอนชื่อออกจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเมืองฮ่องกง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่ได้ทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดกับโจทก์ และไม่มีหนี้สินต่อกัน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 4,554,117.80 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,016,775.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 4,544,117.81 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาอำนาจฟ้องที่จำเลยทั้งสองฎีกาในข้อที่จำเลยทั้งสองอ้างว่าโจทก์ถูกระงับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนแล้วนั้น เห็นว่าการฟ้องคดีนี้ของโจทก์เป็นการใช้สิทธิในการเรียกร้องเพื่อบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ค้ำประกันเนื่องจากกิจการเงินทุนที่ได้ดำเนินการไว้ตั้งแต่โจทก์ยังไม่ได้ถูกระงับใบอนุญาตมิใช่เป็นการประกอบกิจการเงินทุนขึ้นใหม่ ส่วนข้อที่จำเลยทั้งสองอ้างว่า โจทก์มี

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนซึ่งหมายความว่าบริการให้กู้ยืมหรือรับฝากเงินเท่านั้น การที่จำเลยสั่งซื้อสินค้าโดยให้โจทก์เป็นผู้ซื้อแล้วนำเอาจำนวนเงินที่ชำระไปแล้วไปลงบัญชีว่าจำเลยเป็นลูกหนี้ นั้น เป็นเรื่องตัวการตัวแทนจึงเป็นการกระทำผิดวัตถุประสงค์ของโจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนระบุวัตถุประสงค์ในเมืองฮ่องกง วัตถุประสงค์ที่ปรากฏเป็นภาษาต่างประเทศ แปลได้ว่า "เงินทุน" ซึ่งปกติมีความหมายมิได้จำกัดเพียงการกู้ยืมตามที่จำเลยอ้างเท่านั้น และก็ไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คำดังกล่าวมีความหมายพิเศษตามบทกฎหมายแห่งเมืองที่โจทก์จดทะเบียนไว้ นั้นระบุจำกัดไว้เช่นที่จำเลยทั้งสองอ้าง ประกอบกับการที่โจทก์รับดำเนินการซื้อสินค้าแทนจำเลยทั้งสองนั้นเป็นการกระทำที่มุ่งหมายผลในจำนวนเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าแทนนั้นมาเป็นหลักแห่งหนี้สินซึ่งเป็นตัวเงิน และโจทก์ได้ผลประโยชน์จากดอกเบี้ยอันเกิดจากตัวเงินดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะเป็นกิจการเงินทุนอย่างหนึ่ง การซื้อสินค้าแทนดังกล่าวจึงเป็นเพียงวิธีการดำเนินการเพื่อบริการจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นลูกค้าในการก่อหนี้ที่เป็นกิจการเงินทุนตามวัตถุประสงค์ของโจทก์นั่นเอง และสำหรับข้อที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า การทำสัญญาบัญชีเดินสะพัดตามกฎหมายของเมืองฮ่องกงต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้นเป็นข้อที่จำเลยทั้งสองมิได้ให้การต่อสู้และก็มีได้นำสืบให้ปรากฏตามที่อ้าง ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรวินิจฉัยให้ฎีกาจำเลยในประเด็นอำนาจฟ้องนี้จึงฟังไม่ขึ้นทุกข้อคดีรับฟังได้ตามที่จำเลยที่ 2 ต่อสู้ว่า จำเลยที่ 2 มิได้เปิดบัญชีและเป็นหนี้โจทก์ตามที่โจทก์ฟ้อง ส่วนบรรดาหนี้สินที่เกิดจากบัญชีเดินสะพัดตามฟ้องในชื่อของจำเลยที่ 2 นั้น เป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้กระทำแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1

สำหรับฎีกาจำเลยทั้งสองในปัญหาเกี่ยวกับจำนวนหนี้สินและดอกเบี้ยตามกฎหมาย เอกสารที่โจทก์อ้างส่งและนำสืบ กับเหตุต่าง ๆ ที่อ้างว่าไม่ต้องรับผิดชอบนั้นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามกฎหมายหลักฐานดังกล่าวจริงข้อฎีกาดังกล่าวของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต่อไปยกเว้นข้อ

ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องนั้นปรากฏตามคำฟ้องโจทก์ว่า จำนวนดอกเบี้ยดังกล่าวโจทก์ได้คิดถึงวันฟ้องอยู่แล้วจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง ฎีกาจำเลยทั้งสองข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 6,016,775.21บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 4,554,117.01บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 1 ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>